

(微信号: wuxxxxxxx×g) 连续登载声明向原告刘某赔礼道歉, 致歉内容连续保留十日(致歉内容须经本院审核, 如逾期未履行, 本院将根据原告申请, 选择一家全国范围内公开发行的报纸, 刊登本判决主要内容, 费用由被告负担);

二、被告某家政公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告刘某经济损失5000元;

三、驳回原告刘某的其他诉讼请求。

宣判后, 双方当事人均未上诉, 一审判决生效。

【法官后语】

《中华人民共和国民法典》对肖像权的规定坚持以人为本的基本原则, 侧重于保护肖像权人的合法权益, 这是《中华人民共和国民法典》加强人格权保护的体现, 也是我国民事立法日益完善的有力例证。在社会生活纷繁复杂、肖像使用形式丰富的当下, 对肖像权侵权的认定需要结合具体案情具体判断, 对此笔者提出两步判断法, 一是区分考虑案涉情形是否满足肖像“外部形象”“载体反应”“可识别性”的三个要素, 即明确行为人是否实施了肖像使用行为; 二是分析合理使用的可能及是否取得合法授权, 即明确行为人使用肖像行为的正当性。

传统的认定思路以面部特征作为肖像可识别性的认定标准, 本案在可识别性的认定标准方面适用民法典的相关规定, 更有利于自然人肖像权实质性和完整性保护。肖像是通过影像、雕塑、绘画等方式在一定载体上所反映的特定自然人可以被识别的外部形象。用哪种方式反映特定自然人的外部形象仅是表现形式的差异, 判断是否属于应受保护的肖像时, 核心问题是判断这一外部形象足以使社会公众识别其所对应的特定权利主体。对于包含自然人面部肖像的图片, 一般可以认定具有可识别性, 可以按照肖像权进行保护。身体部位图片是以自然人背部、胸腔部位、腿部、脚部等形象为主要展示内容, 因其没有完整的面部特征, 如果单独使用此类图片, 缺乏可识别性, 很难按照肖像权予以保护。但是对于不包含自然人面部肖像但配图文字描述内容具有较强可识别性,

当文字描述所指向的人物具有明确具体的人物特征且限定性较强时，社会公众可以通过反映人物特征的文字描述进行“精准画像”，进一步增强了身体部位肖像的可识别性。如果是单纯的未包含面部形象的身体部位特写，事实上仅有极少数对于刘某特定身体部位或照片原图非常熟悉的人才能识别出对应的特定自然人，对于一般社会公众而言可识别性不强。但是“身体部位特写+人物特征描述”的使用模式，会有更多对该特定自然人情况有所了解的人能够识别出该特定自然人，再结合具体案情中的使用场景，即将含有面部特写的照片与其他特定身体部位特写以九宫格的方式一起使用，一般社会公众结合文字描述和图片整体风格，足以达到肖像所需要的可识别性要求，可以认定具有明显的可识别性。

综上，在判断肖像的可识别性时，一方面要考虑案涉载体本身的可识别性，另一方面要考虑肖像载体所配文字、图片等其他内容是否会增强肖像的可识别性，使得一般公众将案涉载体反映形象与自然人相关联。身体部位特写图片在单独使用的情况下一般不足以使社会公众清晰辨认相关部位属于特定自然人，但综合考虑载体使用形式中的配图、文字描述等因素，足以使一般社会公众产生该特写图片为特定自然人本人的认知，即可认定为达到具有可识别性的程度。

编写人：北京互联网法院 赵晓畅 张帆

通过互联网侵犯个人肖像权行为的认定和处理

—— 李某诉蒋某某、某信息公司网络侵权责任案

【案件基本信息】